



PUTUSAN

Nomor 1493 K/Pdt.Sus-HKI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ROMY SIANARYO, beralamat di STR Karya Selt Blok HA-1/15, RT 017 RW 013, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bob Hasan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Menara Anugrah Lantai 16, Kantor Taman E.33, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

NIPPON WIPER BLADE CO., LTD., suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Jepang, yang diwakili oleh Direktur Utama Shinji Maki, berkedudukan di 311, Shimotakayanagi, Kozo-Shi, Saitama-Ken 347, Japan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Miftakhur Rokhman Habibi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Wisma Laena, Jalan KH. Abdullah Syafii Suite 103 F, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12860, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Pembatalan Merek;

1. Bahwa Penggugat mengetahui Merek NWB telah didaftarkan atas nama Tergugat di dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek pada tanggal 19 Februari 2013 untuk melindungi produk-produk dalam kelas 12;

Halaman 1 dari 37 hal. Put. Nomor 1493 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 77 ayat (1) disebutkan: "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek, dan mengingat Tergugat mengajukan pendaftaran Merek NWB kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM RI dilakukan pada tahun 2013, sehingga gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun dan tanggal pendaftaran Merek sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karenanya gugatan pembatalan Merek yang diajukan oleh Penggugat haruslah dapat secara sah diterima;

B. Tentang Penggugat dan Kepemilikan Merek NWB;

3. Bahwa, Penggugat adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1965 dan bergerak pada bidang usaha produksi pembersih kaca untuk kendaraan (*wiper for vehicles*) beserta produksi bagian-bagian kendaraan untuk jendela dan kaca kendaraan, dimana Merek NWB adalah merupakan singkatan dari NIPPON WIPER BLADES Co., Ltd. Merek "NWB" sendiri sudah didaftarkan pada tahun 1988 dan hingga saat ini tetap melakukan kegiatan usahanya dengan Merek NWB di seluruh dunia. Adapun informasi lengkap mengenai perusahaan Penggugat dapat diakses pada situs resmi Penggugat di tautan <http://www.nwb.co.jp>;
4. Bahwa Merek NWB milik Penggugat memang sengaja diciptakan selain sebagai singkatan nama Badan Hukum Penggugat, juga sebagai merek dagang Penggugat untuk membedakan barang-barang milik Penggugat dengan barang-barang milik badan hukum atau orang lain yang sejenis;
5. Bahwa Penggugat telah menggunakan Merek NWB tersebut secara terus-menerus dan Penggugat juga telah mempromosikan mereknya secara gencar di berbagai negara di dunia secara terus menerus, serta terlibat dalam berbagai event Rally Asia maupun dunia, event autosport atau otomotif, ikut terlibat dalam berbagai iklan promosi maupun sponsorship dengan mencantumkan logo Perusahaan Penggugat yaitu NWB, sehingga telah memiliki reputasi dan kekhasan khusus yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dunia internasional;

Halaman 2 dari 37 hal. Put. Nomor 1493 K/Pdt.Sus-HKI/2017



6. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah mendaftarkan Merek-merek NWB maupun Merek NWB dengan kombinasi unsur lain di beberapa Negara di dunia, antara lain Malaysia, Thailand, Jepang, Swiss, Yunani untuk melindungi jenis barang sebagaimana diproduksi dan dipasarkan oleh Penggugat, yaitu: wiper, windshield wiper arms, wiper blades, wiper blades beserta kelengkapan untuk barang-barang yang tersebut;
7. Bahwa pembersih kaca untuk kendaraan yang diproduksi oleh Penggugat diperdagangkan dengan menggunakan Merek Dagang "NWB". Berikut adalah etiket dari Merek NWB yang digunakan oleh Penggugat;

Selanjutnya didalam gugatan ini disebut sebagai Merek NWB milik Penggugat. Sebagaimana dapat dicermati dari merek di atas, adapun unsur utama dari Merek NWB milik Penggugat adalah sebagai berikut:

- Penggunaan kombinasi huruf "N", "W" dan "B" dengan karakter huruf kapital khusus dan terlihat mempunyai ciri khas;
- Penggunaan karakter huruf "W" yang mempunyai ciri khas yang menandakan bahwa Merek NWB adalah penamaan sebagai merek yang digunakan oleh Penggugat;
- Penggunaan kombinasi warna yaitu hitam;

Bahwa Merek "NWB" milik Penggugat dengan unsur-unsur yang diuraikan di atas adalah merek yang diciptakan sendiri oleh Penggugat. Oleh karenanya Penggugat adalah pengguna pertama dan pemilik yang sah atas Merek "NWB" untuk produk-produk pembersih kaca untuk kendaraan termasuk segala perlengkapannya;

8. Bahwa contoh-contoh penggunaan Merek "NWB" milik Penggugat di dalam kegiatan perdagangan dapat dicermati dari berbagai informasi yang tersedia di Internet. Penggugat juga akan membawa bukti-bukti penggunaan yang cukup atas Merek "NWB" milik Penggugat pada acara sidang pembuktian nanti;

Untuk referensi Majelis Hakim yang terhormat, berikut adalah contoh penggunaan dari Merek "NWB" milik Penggugat yang diambil dari situs resmi Penggugat:

Design Wiper	Wiper Blade Type NR27	European Application
Neo Stream	Resin Wiper Blade	Aqua Wiper Blade
	For Rear Window	

9. Bahwa penggunaan Merek "NWB" milik Penggugat tersebut tentunya terinspirasi dari nama perusahaan Penggugat, yaitu Nippon Wiper Blade,



Co., Ltd., Jepang, yang disingkat menjadi NWB, sehingga amat jelas membuktikan bahwa Penggugat menggunakan penamaan NWB untuk produksi barang-barangnya didasari dengan itikad baik dan tidak ada niat mendompleng atau meniru merek milik pihak lain;

10. Bahwa badan hukum Nippon Wiper Blade, Co., Ltd. milik Penggugat juga memiliki afiliasi di beberapa Negara, seperti di Malaysia, Amerika Serikat dan Korea yang secara aktif menggiatkan usaha Penggugat sejak tahun 1965 sampai dengan saat ini. Berikut salah satu kantor Penggugat yang berada di Jepang (pusat), sebagaimana dapat dilihat pada situ resmi milik Penggugat [http://www.nwb.co.jp.](http://www.nwb.co.jp;);

11. Bahwa Penggugat pertama kali mendaftarkan Merek NWB di Jepang pada tahun 1988 dan kini Merek "NWB" milik Penggugat telah terdaftar di berbagai negara di dunia setidaknya-tidaknya sejak tahun 1988. Berikut adalah daftar negara-negara dimana Merek "NWB" milik Penggugat telah terdaftar dan dilindungi di berbagai negara di dunia:

No.	Merek	Negara	Kelas	Tanggal Pendaftaran
P-1	NWB	Jepang	12	26 April 1988
P-2	NWB	Taiwan	12	16 Agustus 1988
P-3	NWB	Thailand	12	15 November 1995
P-4	NWB	Filipina	12	18 Juli 1995
P-5	NWB	Singapura	12	26 Juli 1995
P-6	NWB	Hongkong	12	01 Mei 1995
P-7	NWB	Pakistan	12	08 Oktober 1995
P-8	NWB	Srilanka	12	24 November 1995
P-9	NWB	Amerika Serikat	12	14 Desember 1999
P-10	NWB	Kanada	12	08 Agustus 1995
P-11	NWB	Brazil	12	08 September 1998
P-12	NWB	Inggris	12	26 September 1995
P-13	NWB	Spanyol	12	04 Oktober 1995
P-14	NWB	Belanda	12	25 September 1995
P-15	NWB	Jerman	12	27 September 1995
P-16	NWB	Switzerland	12	25 September 1995
P-17	NWB	Italia	12	14 November 1995
P-18	NWB	Yunani	12	27 September 1995
P-19	NWB	Swedia	12	27 September 1995



P-20	NWB	Korea Selatan	12	22 Mei 1997
P-21	NWB	Meksiko	12	03 Februari 2006
P-22	NWB	Malaysia	12	15 Mei 2009
P-23	NWB	Malaysia	12	15 Agustus 2011

Sebagaimana dapat dicermati dari fakta di atas, Merek “NWB” milik Penggugat telah terdaftar di beberapa negara di dunia sebagaimana disebutkan di atas dan hingga saat ini, Merek “NWB” Penggugat telah terdaftar di setidaknya 22 negara di seluruh dunia;

12. Bahwa uraian di atas telah membuktikan secara sempurna bahwa Penggugat serius melindungi Merek “NWB” miliknya dimana Merek “NWB” tersebut merupakan aset yang sangat berharga bagi Penggugat. Adapun bukti mengenai pendaftaran Merek “NWB” di berbagai negara tersebut akan Penggugat sampaikan didalam acara pembuktian nanti;
13. Bahwa penggunaan secara aktif Merek “NWB” milik Penggugat juga dibuktikan dengan pemakaian komersial maupun melalui bukti-bukti promosi dan bukti penggunaan lainnya yang kesemuanya dilakukan secara berkelanjutan oleh Penggugat. Selain daripada pendaftaran merek di negara-negara tersebut diatas, Penggugat juga telah membuat suatu situs Internet resmi untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk-produk dengan Merek “NWB” yang dapat diakses pada laman: www.nwb.co.jp;
14. Bahwa selain daripada penjualan melalui media Internet tersebut di atas, Penggugat juga telah melakukan investasi dan promosi gencar-gencaran atas produk-produk dengan Merek “NWB” milik Penggugat di berbagai negara di dunia. Saat ini Penggugat telah memiliki beberapa distributor yang mendistribusikan produk-produk milik Penggugat. Berikut adalah informasi dari beberapa jaringan distributor Penggugat di berbagai negara:
 - a) Amerika Serikat NWB USA, Inc., berkedudukan di 1125 Sugg Pkwy, Greenville, NC 27834, Amerika Serikat;
 - b) Malaysia Nippon Wiper Blade (M) Sdn., Bhd., (Malaysia), berkedudukan di Persiaran Bunga Tanjung 1, Kawasan Perusahaan Senawang Baru, 70450 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia;
 - c) Korea Wiper Blade Co., Ltd., berkedudukan di 17, Banwol Complex Block 54-1, 506-2, Mokne-dong, Danwon-gu, Ansan, South Korea;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distributor tersebut di atas mempunyai tugas untuk mendistribusikan dan mengedarkan produk-produk excavator dengan Merek “NWB” milik Penggugat ke Konsumen akhir;

C. Permohonan Pendaftaran Merek “NWB” milik Penggugat di Indonesia;

15. Bahwa di Indonesia Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek “NWB” kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM RI yakni sebagai berikut:

No.	Merek	Nomor Agenda	Tgl. Permohonan	Kelas
P-24	NWB	D002016005085	02 Februari 2016	12

Jenis barang: Pembersih kaca untuk kendaraan (*wiper blades*); kipas kaca (*wipers*); bagian-bagian kendaraan untuk jendela dan kaca depan yakni kipas kaca untuk kaca depan, tangkai kipas kaca depan (*windshield wiper arms*) dan pembersih kaca untuk kendaraan (*wiper blades*); kelengkapan untuk jendela dan kaca depan yakni kipas kaca untuk kaca depan (*windshield wipers*); tangkai kipas kaca depan (*windshield wiper arms*) dan pembersih kaca untuk kendaraan (*wiper blades*);

P-25	NWB	D002016005087	02 Februari 2016	12
------	-----	---------------	------------------	----

Jenis barang: Pembersih kaca untuk kendaraan (*wiper blades*); kipas kaca (*wipers*); bagian-bagian kendaraan untuk jendela dan kaca depan yakni kipas kaca untuk kaca depan, tangkai kipas kaca depan (*windshield wiper arms*); dan pembersih kaca untuk kendaraan (*wiper blades*); kelengkapan untuk jendela dan kaca depan yakni kipas kaca untuk kaca depan (*windshield wipers*); tangkai kipas kaca depan (*windshield wiper arms*) dan pembersih kaca untuk kendaraan (*wiper blades*);

P-26	NWB Nippon Wiper Blade	D002016005083	02 Februari 2016	12
------	---------------------------------	---------------	------------------	----

Jenis barang: Pembersih kaca untuk kendaraan (*wiper blades*); kipas kaca (*wipers*); bagian-bagian kendaraan untuk jendela dan kaca depan yakni kipas kaca untuk kaca depan, tangkai kipas kaca depan (*windshield wiper arms*) dan pembersih kaca untuk kendaraan (*wiper blades*); kelengkapan untuk jendela dan kaca depan yakni kipas kaca untuk kaca depan (*windshield wipers*), tangkai kipas kaca depan (*windshield wiper arms*) dan pembersih kaca untuk kendaraan (*wiper blades*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun bukti permohonan pendaftaran Merek “NWB” milik Penggugat di Indonesia akan Penggugat sampaikan pada acara pembuktian nanti;

D. Tentang Itikad tidak baik Tergugat;

16. Bahwa prinsip penting atau pedoman berkaitan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pendaftar merek untuk berbuat curang pada merek orang lain. Oleh karena itu hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik saja yang mendapat perlindungan hukum. Sehingga Direktorat Merek dapat menolak atau bahkan membatalkan permohonan pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik;

17. Bahwa Tergugat dalam hal ini merupakan kompetitor yang tidak beritikad baik (*bad faith*), melakukan tindakan curang dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan Merek NWB milik Penggugat, memboceng Merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas, melakukan persaingan yang tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan bahkan dengan cara pemalsuan produk bermerek milik Penggugat untuk mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat, dimana Penggugat tentu sangat keberatan dengan terdaftarnya merek tersebut karena sangat merugikan Penggugat;

18. Bahwa pentingnya pemilik merek beritikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek. Dalam sistem konstitutif dimaksudkan supaya negara tidak keliru memberikan perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya;

Merek “NWB” Tergugat tersebut memiliki tampilan visual dimana secara keseluruhan, baik dari karakter huruf, bentuk, unsur warna, cara penempatan, cara penulisannya adalah sama persis dengan Merek “NWB” milik Penggugat, dan Merek “NWB” Tergugat tersebut juga melindungi jenis barang yang sejenis dengan jenis barang yang telah terdaftar dalam Merek “NWB” milik Penggugat diberbagai negara di dunia, maupun yang Penggugat mintakan perlindungannya di Indonesia;

19. Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, adalah:

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”;



20. Bahwa adapun jenis barang yang terdaftar Merek “NWB” yang ajukan Tergugat antara lain:

“Kipas kaca untuk mobil, klakson kendaraan, kipas kaca depan mobil”, dimana barang-barang tersebut adalah sejenis dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek-merek NWB milik Penggugat yang terdaftar di beberapa negara di dunia, maupun yang dimintakan periindungannya oleh Penggugat di Indonesia;

21. Bahwa dengan tampilan visual yang sama persis (*first impression*) dan dengan jenis barang yang telah terdaftar Merek “NWB” Tergugat dengan Merek “NWB” milik Penggugat yang dapat dikategorikan sebagai barang sejenis, maka tentunya sudah cukup sempurna pendaftaran Merek “NWB” yang telah dilakukan Tergugat didasari, dilandasi oleh itikad tidak baik;

22. Bahwa dugaan adanya itikad tidak baik Tergugat jelas sangat nyata terlihat dari fakta-fakta dibawah ini dan konsumen pun tentu dapat menilai demikian karena:

- Penggunaan penamaan “NWB” sebagai merek oleh Tergugat untuk jenis barang yang sejenis atau dapat dikatakan sama yaitu wiper/kipas kaca untuk mobil, diperuntukan untuk kaca depan maupun kaca belakang;
- Penggunaan unsur merek “NWB”, dimana kombinasi dari huruf-huruf N, huruf W, dan huruf B, dimana tidak ada kejelasan apa arti diberikannya penamaan NWB tersebut oleh Tergugat untuk jenis barang sebagaimana yang terdaftar dalam Merek “NWB” Tergugat tersebut;
- Karakter huruf pada Merek “NWB” Tergugat yang sama persis, tidak ada perbedaannya dengan karakter huruf pada Merek “NWB” milik Penggugat. Hal tersebut jelas nyata-nyata membuktikan bahwa pendaftaran Merek “NWB” Tergugat diajukan dengan dasar itikad tidak baik. Dan patut diduga Merek NWB Tergugat merupakan hasil penjiplakan Merek NWB milik Penggugat;
- Adanya fakta bahwa Merek NWB milik Penggugat telah didaftarkan dan dipergunakan oleh Penggugat di berbagai negara jauh sebelum Merek NWB Tergugat didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 19 Februari 2013;
- Bahwa patut ditengarai Merek NWB yang diajukan oleh Tergugat didaftarkan dengan tujuan agar Tergugat memperoleh keuntungan



yang sebesar-besarnya tanpa hams bersusah payah mengeluarkan biaya administrasi dan biaya-biaya promosi lainnya untuk memperkenalkan dan mempopulerkan Merek NWB Tergugat tersebut di Indonesia. Bahwa hal ini dapat dilihat dari adanya fakta bahwa kata ataupun nama NWB adalah bukan kata ataupun nama yang berasal dari Bahasa Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa Merek NWB Tergugat pada dasarnya adalah merupakan tiruan atau setidaknya tidaknya terinspirasi dari keterkenalan Merek NWB milik Penggugat; Bandingkan dengan ketentuan penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek, yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan Pemohon yang beritikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha, usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut";

23. Bahwa Mahkamah Agung didalam yurisprudensi-yurisprudensinya yang telah berkekuatan hukum tetap juga telah memberikan himbauan kepada setiap pengusaha nasional yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama Merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing (vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Desember 1986 dalam perkara perdata Nomor 220 PK/Perd/1986 dalam perkara merek Nike dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1996 dalam perkara perdata Nomor 1445 K/PDT/1995/MA-RI dalam perkara merek Treasures);

24. Bahwa pertanyaan yang timbul dalam benak Penggugat mengenai Merek "NWB" Tergugat yang didasari dengan itikad tidak baik, apakah mungkin suatu kebetulan, atau perbuatan yang tidak disengaja, tercetus



menggunakan kombinasi huruf-huruf N, huruf W, dan huruf B yang dijadikan satu untuk digunakannya sebagai merek menjadi nama Merek NWB, untuk jenis barang yang diproduksi Tergugat antara lain “Kipas kaca untuk mobil, klakson kendaraan, kipas kaca depan mobil”, ataupun ingin menggunakan penamaan Merek NWB lalu kemudian meniru bidang usaha Penggugat dengan memproduksi jenis barang wiper, kipas kaca, dan sejenisnya untuk mendompleng ketenaran Merek “NWB” milik Penggugat?;

25. Bahwa antara pihak Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi apapun terkait penggunaan Merek “NWB” milik Penggugat, apakah komunikasi untuk menjalin kerjasama, ijin untuk menggunakan, untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan, dan lain sebagainya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan pemilik merek yang mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik;
- E. Tentang persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya antara Merek NWB Tergugat dengan Merek NWB milik Penggugat;
26. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) dan (c) permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya..., bandingkan juga definisi sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya: “Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut”;
27. Bahwa agar dibandingkan juga dengan ketentuan dalam Pasal 20 huruf e: Merek tidak dapat didaftar jika tidak memiliki daya pembeda, sebagaimana disebutkan juga dalam penjelasan: tanda dianggap tidak memiliki pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas;
28. Bahwa kriteria persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur merek yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur, atau pada bunyi ucapan;
29. Bahwa kriteria persamaan pada keseluruhannya adalah apabila unsur mereknya sama persis atau benar-benar sama;



30. Bahwa setelah unsur-unsur utama yang menonjol dapat ditentukan, maka yang perlu diperhatikan kemudian adalah cara menganalisa persamaan antara merek yang bersangkutan dengan merek perbandingnya. Sehubungan analisa persamaan antara merek bersangkutan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya di bawah Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika:

- Persamaan bentuk (*similarity of form*);
- Persamaan komposisi (*similarity of composition*);
- Persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
- Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
- Persamaan bunyi (*sound similarity*);
- Persamaan ucapan (*phonetic similarity*); atau
- Persamaan penampilan (*similarity in appearance*);

31. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek dan Yurisprudensi tersebut di atas, Penggugat telah menganalisa Merek "NWB" Tergugat dan meyakini bahwa Merek "NWB" Tergugat yang dipertanyakan dalam perkara *a quo* memiliki Persamaan dengan Merek "NWB" milik Penggugat. Adapun letak persamaan antara merek-merek yang diperbandingkan tersebut antara lain seperti Penggugat tampilkan berikut:

Merek "NWB" milik Penggugat

Merek "NWB" Tergugat

Keterangan:

- a) Penggunaan kombinasi huruf-huruf N, huruf W, dan huruf B, sehingga menjadi satu kesatuan penamaan yaitu NWB;
- b) Penggunaan unsur warna, yaitu antara Merek "NWB" Tergugat dengan Merek "NWB" milik Penggugat sama-sama menggunakan warna hitam dan putih;
- c) Penggunaan karakter tulisan khusus, yaitu antara Merek "NWB" Tergugat dengan Merek "NWB" milik Penggugat memiliki karakter tulisan sejenis/karakter huruf khusus, yang secara keseluruhan sama persis;

32. Bahwa dari perbandingan di atas, terlihat jelas persamaan unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut di atas adalah sangat identik, antara lain:

- a) Persamaan pada penamaan merek, yakni kombinasi huruf-huruf N, huruf W, dan huruf B, sehingga menjadi satu kesatuan penamaan yaitu NWB;



- b) Persamaan pada bentuk, yakni bentuk kombinasi huruf-huruf NWB antara merek-merek yang diperbandingkan;
- c) Persamaan cara penulisan, yakni dari penulisan masing-masing huruf pada kombinasi huruf NWB adalah sama persis, dan berkarakter yang sama persis pula;
- d) Persamaan pada cara penempatan, yakni penempatan huruf-huruf N, W, dan B sehingga menjadi satu kesatuan kombinasi huruf NWB antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut adalah sama, dengan menempatkan huruf N di awal atau di sisi kiri, huruf W di tengah atau di baris kedua, dan huruf B menjadi yang terakhir atau di sisi kanan;
- e) Persamaan pada susunan warna, yakni sama-sama menggunakan warna hitam dan putih;
- f) Persamaan kombinasi antar unsur-unsur merek, yakni penamaan NWB adalah dari huruf-huruf N, W, dan huruf B, yang dikombinasikan sejajar dengan konseptual yang sama, yaitu N, W, dan B menjadi kombinasi huruf-huruf NWB, bukan BNW, NBW, WNB, BWN, maupun WBN;
- g) Persamaan bunyi ucapan, yakni kombinasi huruf-huruf pada penamaan Merek NWB jika diucapkan akan berbunyi ENWEBE, atau EN DABELYU BI;
33. Bahwa selain daripada persamaan pada unsur-unsur pembentuk merek di atas mengingat bahwa Merek "NWB" Tergugat didaftarkan karena terinspirasi oleh Merek "NWB" milik Penggugat yang sudah dikenal masyarakat luas, khususnya produsen maupun konsumen, maka sudah jelas terdapat Persamaan kelas barang dan jenis barang, yaitu sama-sama melindungi jenis barang yang sama di Kelas 12;

Merek Penggugat	Kelas	Jenis Barang
NWB Nomor Agenda D002016005085	12	Pembersih kaca untuk kendaraan (wiper blades); kipas kaca (wipers); bagian-bagian kendaraan untuk jendela dan kaca depan yakni kipas kaca untuk kaca depan, tangkai kipas kaca depan (windshield wiperarms) dan pembersih kaca untuk kendaraan (wiper blades); kelengkapan untuk jendela dan kaca depan yakni kipas kaca untuk kaca depan (windshield wipers), tangkai kipas kaca depan (windshield wiperarms) dan pembersih kaca untuk kendaraan (wiper blades).

Merek Tergugat	Kelas	Jenis Barang
NWB Nomor Daftar IDM000482587	12	"Kipas kaca untuk mobil, klakson kendaraan, kipas kaca depan mobil".



34. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti secara meyakinkan bahwa Merek "NWB" Tergugat memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Merek "NWB" milik Penggugat, Merek "NWB" Tergugat secara jelas dan nyata-nyata terdaftar dengan pengajuan pendaftaran atas dasar itikad yang tidak baik, karena meniru, mendompleng, dan mengambil keuntungan dari Merek "NWB" milik Penggugat yang telah dikenal luas di seluruh dunia dan dipercaya konsumen sebagai produk yang memiliki kualitas bagus;
35. Bahwa Penggugat menilai adanya persamaan antara Merek "NWB" Tergugat dengan Merek "NWB" milik Penggugat akan menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen maupun khalayak ramai mengenai asal usul dari produk dengan menggunakan Merek "NWB" Tergugat dengan mengira bahwa produk dengan Merek "NWB" Tergugat tersebut berasal dari Penggugat atau mengira bahwa Tergugat adalah distributor resmi dari Penggugat di Indonesia, padahal di dalam kenyataannya Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat untuk mendaftarkan ataupun menggunakan Merek "NWB";
36. Bahwa dengan melihat adanya persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya antara Merek "NWB" Tergugat dengan Merek "NWB" milik Penggugat, dan terdaptarnya Merek "NWB" Tergugat juga dilandasi oleh itikad tidak baik, maka Penggugat berpendapat bahwa sudah seharusnya pendaftaran Merek "NWB" yang diajukan Tergugat dibatalkan pendaftarannya atau tidak dapat terdaftar di dalam Daftar Umum Merek pada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM RI dan oleh karenanya harusnya dibatalkan dari dalam Daftar Umum Merek;
37. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sudah sepantasnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Merek "NWB" Tergugat karena pendaftaran tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pemilik merek yang sebenarnya dan memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek "NWB" milik Penggugat yang sudah dikenal di berbagai negara di dunia, sehingga pendaftaran merek tersebut adalah pendaftaran dengan itikad tidak baik;
- Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa perlu dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk membatalkan pendaftaran



Merek "NWB" yang diajukan Tergugat dari Daftar Umum Merek karena pendaftaran Merek "NWB" Tergugat tersebut didasari oleh itikad tidak baik;

38. Bahwa fungsi Merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya, akan tetapi Merek NWB adalah wujud karya intelektual dari Penggugat yang memiliki peran penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi sehingga sangat perlu untuk dilindungi oleh hukum;

39. Bahwa Penggugat adalah pemilik Merek Terkenal (*Well Known Trade Mark*) Merek NWB yang merupakan asset yang sangat bernilai yang disebut *goodwill* dan terpampang di neraca dan memberikan *revenue* pada perusahaan Penggugat. Sehingga kepemilikan dan penggunaan merek tersebut harus terjamin secara hukum agar dikemudian hari tidak timbul sengketa;

40. Bahwa dari bukti-bukti serta alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Merek NWB milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai Merek Terkenal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) (b) dan (c) yang berbunyi: "Penjelasan: 1) Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi dari Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek di beberapa Negara;

41. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan terdaptarnya Merek NWB Tergugat mengingat bahwa Merek NWB Tergugat memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terkenal NWB milik Penggugat, sehingga oleh karenanya patut diduga didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;

F. Yurisprudensi ataupun preseden tentang persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dan pendaftaran dengan itikad tidak baik serta merek terkenal;



42. Bahwa adanya persamaan sebagaimana diuraikan di atas juga didukung oleh beberapa putusan Pengadilan Niaga serta Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

- a. Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor 039 K/N/HaKI/2003 tertanggal 15 Januari 2004 didalam perkara pembatalan Merek Cannonmate & Gambar Meriam, antara Canon Kabushiki Kaisha selaku Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) melawan Sapto Handoyo b.d.n. Artha Photo selaku Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat Konvensi), yang membatalkan Merek Cannonmate dan gambar meriam terdaftar milik Sapto Handoyo b.d.n. Artha Photo berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan Merek Canon milik Canon Kabushiki Kaisha;

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- i. Bahwa merek Tergugat tersebut bila dibandingkan dengan merek milik Penggugat ternyata mempunyai persamaan pada pokoknya, baik mengenai huruf, uraian warna, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur dan persamaan bunyi ucapan. Selain itu, Canon yang digunakan oleh Tergugat dalam Mereknya tersebut, tidak dikenal dalam perbendaharaan bahasa Indonesia;
- ii. Bahwa dengan menggunakan kata Cannon pada merek milik Tergugat dan ternyata mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Canon dan atau Cannonmate milik Penggugat yang sudah terdaftar dan cukup terkenal di beberapa negara di dunia, maka pendaftaran merek Cannonmate dan Gambar Meriam milik Tergugat tersebut, harus dinyatakan sebagai tindakan meniru atau membonceng ketenaran milik Penggugat; Tindakan mana tentu akan dapat menyesatkan masyarakat yang akan sukar membedakan masing-masing produk Penggugat dan Tergugat;
- iii. Bahwa atas dasar hal tersebut maka cukup beralasan untuk menyatakan bahwa pendaftaran merek milik Tergugat tersebut adalah didasarkan pada itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan oleh karenanya maka gugatan pembatalan atas merek Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan dimaksud dalam Pasal 69 (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;



- iv. Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran merek milik Tergugat didasarkan pada etikad tidak baik maka gugatan Penggugat *a quo* dapat dan patut dikabulkan;
- b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan register Nomor 020 K/N/HaKI/2005 tertanggal 24 Agustus 2005 didalam perkara pembatalan Merek Crystal Jade, antara Tungsway Food & Beverage Holdings Pte. Ltd. selaku Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) melawan PT Istana Pualam Kristal selaku Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dan Direktorat Merek selaku Turut Termohon Kasasi (dahulu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM RI), yang membatalkan Merek Cyrstal Jade Palace International Restaurant dan Crystal Jade Kitchen milik PT Istana Pualam Kristal berdasarkan persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek Cyrstal Jade milik Tungsway Food & Beverage Holdings Pte., Ltd.;

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa:

- i. Menimbang, bahwa merek jasa Crystal Jade dan Lukisan serta variasinya adalah merek terkenal, hal ini didukung oleh fakta bahwa Crystal Jade secara khusus ditunjuk dalam pidato Perdana Menteri Singapura pada National Day Rally Speech pada tanggal 22 Agustus 2004 sebagai sebuah merek dari Singapura yang sukses dan unik, yang telah berkembang di negara-negara asia, selain itu telah terdaftar atau telah dimohonkan pendaftarannya di berbagai negara antara lain: Singapura, Hongkong, Malaysia, Taiwan, Thailand, Korea, Jepang, Cina, dan Vietnam dalam kelas 43; Menimbang bahwa dengan demikian merek jasa Crystal Jade dan Lukisannya dan variasinya telah memenuhi kriteria-kriteria untuk disebut sebagai merek terkenal;
- ii. Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 6 bis Konvensi Paris, merek terkenal milik anggota Konvensi Paris, harus diberikan Perlindungan Hukum di semua negara-negara peserta Konvensi Paris, di dalamnya adalah Singapura dan Indonesia;
- iii. Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap, Mahkamah Agung telah menimbang kriteria hukum yang dikategorikan tidak baik, apabila meniru membonceng, membajak atau mereproduksi merek orang lain yang sudah terdaftar (vide A/o. 3045 K/Pdt/1992 tanggal



21 September 1993, A/o. 1274 K/Pdt/1994 tanggal 18 Januari 1996,
A/o. 3677 K Pdt/1992 tanggal 30 Januari 1995);

- c. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 68/Merek/2003/PN Niaga Jkt. Pst., pada tanggal 19 November 2003 dalam perkara pembatalan Merek Benetton, sebagaimana diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register Nomor 02/K/N/HaKI/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, antara Benetton Group S.P.A. selaku Penggugat dengan N.V Sumatra Tobacco Trading Company selaku Tergugat yang membatalkan Merek Benetton milik N.V Sumatra Tobacco Trading Company berdasarkan persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek Benetton milik Benetton Group S.P.A.,

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa:

- i. “Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah: kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur unsur yang menonjol antara merek yang satu dengann merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;
- ii. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti telah terdapat fakta bahwa Merek Benetton Penggugat dengan Merek Benetton Tergugat jika dilihat dari cara penempatan, cara penulisan atau bunyinya telah terdapat persamaan, sehingga keadaan yang demikian akan menimbulkan kesan adanya hubungan erat antar Tergugat dengan pemilik merek Benetton Penggugat dan dapat pula menimbulkan kekeliruan kepada khalayak ramai tentang asal-usul barang tersebut;
- iii. Menimbang bahwa Merek Benetton milik Penggugat juga telah terdaftar di berbagai negara di dunia antara lain: Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Perancis, Jepang, Cina, Korea Selatan, Singapura, Australia, Selandia Baru, Mesir, Arab Saudi, India, dan lain lain;
- iv. Menimbang bahwa merek terkenal Benetton milik Penggugat sengaja diciptakan selain sebagai nama Badan Hukum Penggugat dan juga sebagai merek dagang Penggugat, untuk membedakan



barang-barang milik Penggugat dan milik badan hukum atau orang lain yang sejenis;

- v. Menimbang bahwa Penggugat telah menggunakan merek Benetton tersebut secara terus-menerus dan Penggugat juga telah mempromosikan mereknya secara gencar di berbagai negara secara terus menerus, sehingga telah memiliki reputasi dan kekhasan khusus yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dunia internasional;
- vi. Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Kriteria WIPO (World Intellectual Property Organization) maka tidak dapat disangkal lagi bahwa Merek Benetton milik Penggugat adalah merek terkenal (di seluruh dunia). Dan oleh karenanya di negara manapun di dunia, hak atas Merek Benetton tidak mungkin dimiliki atau dikalim oleh orang lain kecuali oleh Penggugat sendiri;
- d. Bahwa masih banyak putusan-putusan Mahkamah Agung lainnya yang telah menjadi Yurisprudensi dalam perkara yang sama seperti:
1) Putusan Nomor 1269 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986 (perkara Merek Hitachi), 2) Putusan Nomor 220 PK/Perd/1981 tanggal 16 Desember 1986 (perkara Merek Nike), 3) Putusan Nomor 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987 (perkara Merek Snoopy dan Woodstock), 4) Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 (perkara Krakatau Steel Tbk dengan PT Perwira Adhitama Sejati);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek NWB serta variasi Merek NWB untuk membedakan hasil produksi/produk-produk Penggugat dengan hasil produksi/produk-produk lainnya;
3. Menyatakan Merek NWB milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan Merek "NWB" yang diajukan Tergugat dengan Nomor Daftar IDM000482587 terdaftar dengan dilandasi itikad tidak baik oleh Tergugat;
5. Menyatakan Merek "NWB" yang diajukan Tergugat dengan Nomor Daftar IDM000482587 memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada



keseluruhannya dengan Merek "NWB" milik Penggugat;

6. Menyatakan Penggugat sebagai pendaftar Merek NWB yang beritikad baik di Indonesia dan mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
7. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Merek "NWB" Tergugat dengan Nomor Daftar IDM000482587;
8. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM RI untuk membatalkan merek Tergugat dengan Nomor Daftar IDM000482587 dengan mencoret dari daftar umum merek dan berita resmi merek dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM RI untuk menerima permohonan pendaftaran Merek NWB yang dimohonkan oleh Penggugat selaku pemilik asli merek NWB;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan reconvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatannya, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi justru menyatakan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi telah terbukti memiliki itikad tidak baik dengan memaksakan persamaan merek milik Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi seolah-olah Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi telah mencatut, mendompleng nama merek terkenal milik Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi yang belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan permohonan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi baru saja melakukan pendaftaran merek ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktorat



Merek dan Indikasi Geografis yang terjadi justru melakukan sambil mengajukan gugatan *a quo*, padahal dalam melakukan upaya yang “beritikad baik” seharusnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat terus mendorong agar pendaftaran mereknya dimana dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat melakukan keberatan dan sanggahan bilamana terdapat penolakan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;

4. Bahwa patut diduga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap perkembangan merek milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi senyatanya tidak memiliki itikad baik, karena dari upaya yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sangat terburu-buru, dan sebelumnya melalui kuasa hukumnya (kuasa yang bukan dalam perkara *a quo*) telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk penyelesaian perdamaian, namun ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan gugatan tanpa melihat hasil daripada upaya pendaftaran merek yang dilakukannya, atau dapat dikatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mendahului aturan yang mengatur tentang “Merek dan Indikasi Geografis”;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan langkah perbuatan melawan hukum dan atau melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana telah terbukti telah melakukan proses pemasaran dengan berupaya meletakkan posisi merek NWB dengan berbagai motif penempatan merek NWB;
6. Bahwa telah ditemukan dipusaran yang beredar dengan berbagai fitur penampakan pada barang sejenis lainnya berupa Wiper, Pembersih Kaca, Kipas Kaca termasuk pembungkus produk dimana dalam bungkusannya tersebut telah terbagi dalam beberapa spesifikasi sebagai berikut:

Gambar 1:



- Pada gambar ini telah terdapat satu bungkus produk wiper pembersih kaca mobil, dengan type Hook ukuran 18”/450 mm NU-018R dengan



bentuk merek bergambar gajah berada di atas “belalai” dan terdapat belainya memegang produk wiper, kaca pembersih;

- Pada gambar ini juga ujung yang terdapat gambar gajah juga terdapat tulisan merek NWB, dengan penulisan merek yang telah terdaftar dalam merek NWB yang telah mendapatkan ijin dari Kementerian terkait;

Gambar 2:



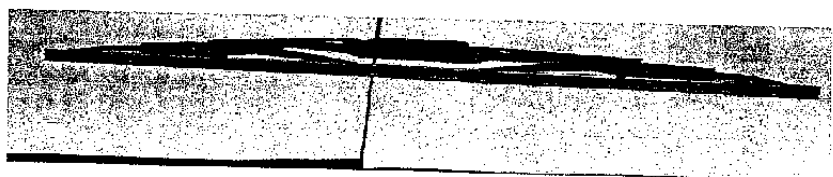
- Pada gambar ini telah terdapat bungkus merek dengan dasar warna kuning muda telah terdapat “Hook Type” dengan ukuran 28”/700 mm.27-028R dengan merek gambar gajah di atas bale lingkaran dengan belainya telah memegang produk wiper;
- Pada gambar ini juga pada ujung yang berlawanan pada bungkus tersebut telah terdapat tulisan Merek NWB dengan penambahan Merek NWB sebagaimana yang telah terdaftar dalam merek pada Kementerian terkait;

Gambar 3:



- Pada gambar ini pada ujung sebelah telah terdapat Merek AQUA GRAPHITE dengan Hook Type (RHD), ukuran 12”/300 mm, 356-012R dan sebelah ujungnya juga telah terdapat tulisan NWB sebagaimana Merek NWB yang telah terdaftar pada Dirjen Merek Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia;

Gambar 4:



- Pada gambar ini telah terdapat satu buah produk wiper pembersih kaca dengan warna doph hitam dengan ukuan 12”/330 mm.356-012R;
- Pada gambar produk ini terdapat Merek NWB dengan penulisan merek yang serupa dengan Merek NWB yang telah terdaftar pada Dirjen Merek Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia;



Gambar 5:



- Pada gambar 5 terdapat sebuah produk wiper pembersih kaca dengan penulisan tangkai tegak sebelah tertulis 3T dan sebelah kanan tertulis NWB merek yang telah terdaftar pada Dirjen Merek Kementerian Hukum & HAM;
- 7. Bahwa sebagaimana data dan pembuktian pada gambar-gambar di atas merupakan contoh barang-barang yang telah beredar di areal Perdagangan dengan Merek yang menggunakan Merek NWB sesuai dengan daftar Merek yang telah terdaftar dalam Kementerian Hukum dan HAM cq Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis dengan Merek Indonesia yaitu IDM000482587 yang dalam Pendaftaran tersebut Keabsahan Merek merupakan milik Penggugat Rekonvensi;
- 8. Bahwa senyatanya Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk melakukan Proses Peredaran Perdagangan dengan Merek yang belum memenuhi izin sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah menggunakan Merek orang lain yang telah memenuhi izin sebagaimana yang telah diajukan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- 9. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah dengan sadar melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Lingkup Merek, (3) "Merek yang dilindungi terdiri dari atas dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa" dalam hal ini Hak Merek yang telah diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi secara sah dan telah dilindungi oleh Undang-Undang sehingga terhadap peredaran perdagangan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi merupakan tindakan yang melanggar khususnya tentang perlindungan yang telah diberikan oleh negara kepada pemegang hak;
- 10. Selanjutnya, terhadap hak yang telah diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi mengalami Kerugian akibat ulah Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan Peredaran Perdagangan dengan Penggunaan Merek dengan Tanpa Hak, mengacu pada Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa "Hak Atas Merek adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menggunakannya”, dalam memaknai pasal ini maka senyatanya Tergugat Rekonvensi telah tanpa hak menggunakan Merek NWB milik Penggugat Rekonvensi;

11. Berdasarkan bukti-bukti dan uraian pada poin-poin angka sebelumnya maka sejatinya berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu “tentang Penetapan Sementara Pengadilan” Majelis Hakim Pengadilan Niaga dapat melakukan proses pencegahan masuknya barang, menyimpan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut, pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar, penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar;

12. Secara keseluruhan uraian yang dimaksud maka jelas memang Tergugat Rekonvensi sangat beritikad tidak baik terhadap Penggugat Rekonvensi dan pada Gugatan Penggugat dalam Konvensi senyatanya Tergugat Rekonvensi melakukan Gugatan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa menunggu keputusan dari Menteri apakah ditolak atau dapat dikabulkan Permohonannya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek yang digunakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2017/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 29 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik satu-satunya merek yang sah atas Merek NWB serta variasi Merek NWB untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi lainnya;
3. Menyatakan Merek NWB milik Penggugat sebagai merek terkenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Merek "NWB: yang diajukan Tergugat dengan Nomor Daftar IDM000482587 terdaftar dengan dilandasi itikad tidak baik oleh Tergugat;
5. Menyatakan Merek "NWB yang diajukan Tergugat dengan Nomor Daftar IDM000482587 memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "NWB" milik Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat sebagai pendaftar Merek NWB yang beritikad baik di Indonesia dan mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
7. Membatalkan pendaftaran merek NWB milik Tergugat dengan Nomor Daftar IDM000482587;
8. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk menghapus merek Tergugat dengan Nomor Daftar IDM000482587 dari Daftar Umum Merek;
9. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk menerima permohonan pendaftaran Merek NWB yang dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2017, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15 K/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2017/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 19 September 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 22 September 2017, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 6 Oktober 2017;

Halaman 24 dari 37 hal. Put. Nomor 1493 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. *Judex Facti* telah melanggar *Asas Audi Alteram Parterm* dan *Asas Imparsial*, yaitu *Judex Facti in casu* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak adil dalam menerapkan pembuktian dan terjebak pada pembuktian yang dilampirkan dalam perkara *a quo* seperti pendaftaran di berbagai Negara atau sebanyak 23 Negara sehingga tidak mempertimbangkan pembuktian yang disampaikan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi sebagai bukti tidak memperhatikan kedua belah Pihak (*asas Alteram Parterm*). Kemudian juga pada akhirnya menutup fakta-fakta hukum itikad baik yang telah diterapkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi justru sebaliknya Tergugat/Pemohon Kasasi menjadi bersalah, curang tidak memiliki itikad tidak baik yang akhirnya dapat dikatakan sebagai perbuatan diskriminatif (*Asas Imparsial*);
 2. *Judex Facti* telah terbukti melampaui batas wewenangnya dengan memutuskan dalam perkara *a quo* tentang status Merek NWB yang dimiliki oleh Penggugat/Termohon Kasasi merupakan Merek Terkenal padahal untuk melakukan hal itu bukanlah kewenangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, dan hal tersebut harus melalui Pengujian dari Lembaga Internasional serta dalam pengujiannya juga mengandung beberapa unsur yang wajib dibuktikan dan diberikan Sertifikasi oleh Pihak Konvensi Paris yang selanjutnya dilakukan penyesuaian oleh Lembaga terkait (bukan Majelis Hakim) di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Geografis. Padahal sekelas CocaCola dapat sebagai Merek Terkenal baru mendapatkan Pengesahan dari Lembaga Internasional setelah mengalami pengujian selama 100 (seratus tahun) dan oleh karena itulah selain Merek NWB milik Penggugat/Termohon Kasasi sangat asing dikalangan Masyarakat Indonesia maupun Masyarakat Internasional, maka tidaklah mungkin Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Merek NWB milik Penggugat sebagai merek terkenal;
- Selanjutnya, bahwa dalam Pengajuan Pembatalan Merek seharusnya Penggugat/Termohon Kasasi setelah selesai dari Pengajuan Pendaftaran



di Dirjend HAKI cq Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang kemudian bilamana telah diterima oleh Kementerian terkait dapat melakukan Pengajuan Pembatalan Merek ke Pengadilan *a quo*, dan seharusnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat dengan segera menolak pengajuan pembatalannya karena merupakan bukan kewenangannya. Hal mana senyatanya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dengan tanpa sebagai kewenangannya memutuskan bahkan mengabulkan serta juga telah memutuskan untuk membatalkan Merek NWB milik Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah secara sah terdaftar dan mendapatkan Sertifikasi;

3. *Judex Facti* telah salah atau melanggar hukum yang berlaku. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* hanya melihat dari sisi pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi di beberapa Negara karena memang jauh sebelumnya Merek tersebut sudah terdaftar, namun di Indonesia belum sama sekali sebagai Merek yang terdaftar secara sah, dan bahkan telah mengalami penolakan justru *Judex Facti* dalam perkara *a quo* juga telah ditunjukkan dalam alat bukti terhadap Merek *a quo* yang didaftarkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, dengan dikabulkannya Permohonan Pembatalan Merek atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi maka dengan sah dan secara hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah melawan hukum atau melanggar hukum;
4. *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, bahwa dalam aturannya di Indonesia menganut proses "*The First to File System*" dimana setiap Merek yang terdaftar terlebih dahulu dari yang lainnya maka menurut hukum Merek tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang, kelalaian dalam persyaratan dalam Undang-Undang telah direalisasikan oleh Dirjend HAKI cq Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM dengan menolak Pengajuan Pendaftaran, seharusnya sebelum memutus Majelis Hakim dalam perkara *a quo* melakukan pemeriksaan terhadap



Kementerian terkait apakah Pengajuan Permohonan Merek tersebut dapat diterima atau ditolak, senyatanya Pengajuan Merek yang diajukan oleh Pihak Penggugat/Termohon Kasasi telah mengalami penolakan dengan sebagaimana telah menjadi Lampiran dalam kesimpulan *a quo* yang dibuat oleh Tergugat/Pemohon Kasasi, yaitu Merek NWB dengan Nomor Daftar D002016005085, Nomor Daftar D002016005087, dan Nomor Daftar D002016005083 yang kesemuanya didaftar pada tanggal 02 Februari 2016 dan semua itu telah mengalami pengajuan untuk penolakan;

- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi geografis terdaftar;

Dalam penjelasannya hal mana mengenai Merek Terkenal yang dimaksud dalam perkara *a quo*, huruf (b). Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis, sebagai keharusannya dan kewajibannya *Judex Facti* tidak dapat memutuskan bahwa Merek Terkenal itu dapat diputuskannya terutama dalam perkara *a quo*, dan menjadikan alasan dalam hal memutuskan untuk melakukan Pembatalan terhadap Merek NWB milik Tergugat/Pemohon Kasasi sehingga Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat lalai dalam memenuhi persyaratan sebagaimana yang diwajibkan dalam perundang-undangan (UU Nomor 20 Tahun 2016) yang pada akhirnya sangat pasti dapat dibatalkan akan putusannya oleh Yang Mulia Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Dan didalam *Judex Facti* perkara *a quo* untuk huruf (c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis, telah juga terbukti lalai dalam menilai tentang bagaimana Tergugat/Pemohon Kasasi telah melakukan pendaftaran Mereknya pada jenis barang yang berbeda dengan milik Penggugat/Termohon Kasasi dikarenakan Penggunaan Merek NWB yang didaftarkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi hanya sejenis Wiper Blade atau Pembersih Kaca Mobil sementara Tergugat dalam hal menggunakan merek dipergunakan tidak hanya untuk jenis Wiper Blade atau Pembersih Kaca saja namun juga untuk Sparepart dan jenis lainnya seperti klakson kendaraan bermotor juga. Telah dilampirkan sebagai jawaban Tergugat/Pemohon Kasasi bahwa telah dipergunakan Merek NWB sebagai jenis barang yang bukan hanya



Pembersih Kaca/Wiper Blade tetapi juga jenis lainnya dan hal ini dalam menerapkannya *Judex Facti* lalai terutama terhadap persyaratan yang dimaksud dalam huruf (c) ini;

Sesungguhnya yang menjadi persyaratan dimana sebuah Merek Terkenal harus ditetapkan sebagaimana yang dimaksud didalam Konvensi Paris dan Bagian Kedua tentang Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas Pasal 9 yaitu:

“Permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek Pertama kali diterima Negara Lain yang merupakan Anggota Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for Protection of Industrial Property*) atau Anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*)”;

Yang artinya dalam penentuan Hak Merek Terkenal seharusnya Penggugat/Termohon Kasasi telah menjadi Anggota Konvensi Paris atau Perdagangan Dunia dan harus melampirkan Sertifikat Hak Merek Terkenal dari Konvensi Paris/Internasional jadi bukanlah Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dan *Judex Facti*-nya atau Merek terkenal bukan hanya berlaku pada satu negara namun harus di dunia Internasional;

Dalam uraiannya sebagai fakta pelanggaran, melampaui kewenangannya dan lalai dalam memenuhi persyaratan perundang-undangan pada poin selanjutnya (nomor 5 dan seterusnya);

5. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tentang merek terkenal. Majelis Hakim *Judex Facti* mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada didalam bukti-bukti otentik, dimana bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Merek NWB milik Penggugat/Termohon Kasasi adalah Merek Terkenal;
6. Bahwa dalam *Judex Facti* halaman 41 dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerapkan hukum yang sesuai dengan Undang-undang, untuk alinea ke-3 dimana “Penggugat/Termohon Kasasi dengan itikad baik telah mendaftarkan Merek NWB tentang beberapa Kombinasi Unsur di beberapa Negara Malaysia, Thailand dipasarkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi yaitu



Wipper, Wind Shild, Wipper Blade.” Terdapat suatu pertimbangan yang salah dalam menerapkannya yaitu:

- a. Penggugat/Termohon Kasasi dengan itikad baik telah mendaftarkan Merek-merek NWB dengan beberapa kombinasinya artinya dalam perspektif bahasa bahwa NWB merupakan merek yang variable dapat diartikan Merek NWB merupakan bagian dari berbagai jenis merek atau lebih dari satu dan diperkuat dengan beberapa kombinasi unsur atau dapat dikatakan sebagai “berbagai jenis Merek NWB”, dalam hal ini jelas dimana obyek perkaranya adalah tentang satu hal saja yaitu Merek NWB, bukan berbagai Kombinasi Jenis Merek;
- b. Tentang “di beberapa negara Malaysia dan Thailand” dalam mengartikan bahasa ini maka dalam pertimbangannya itikad baik itu yang terdaftar atau telah memperoleh Hak Merek di beberapa negara dan sesungguhnya tidak memperoleh Hak Merek di Indonesia merupakan sebuah itikad baik, jauh lebih mendalam dalam penjelasannya maka ketika sudah terdaftar di negara lain, untuk di Indonesia dapat dikatakan sebagai itikad baik;

Dalam arti *Judex Facti* perkara *a quo* sama sekali tidak menerapkan hukum, karena hukum di Indonesia tidak dapat terlepas dari bahasa yaitu bahasa Indonesia yang menjadi Pedoman dan Landasan Hukum serta sesungguhnya setiap negara mengandung hukum yang berlaku bagi setiap negara masing-masing termasuk Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga menggunakan hukum dan perundangan-undangan di Indonesia;

7. Bahwa dalam *Judex Facti* halaman 41 alinea ke-5 disampaikan bahwa “Penggugat/Termohon Kasasi adalah Pengguna Pertama dan Pemilik yang sah atas Merek NWB untuk produk-produk Wipper Blades, Wipper, Windshilied Wippers, dan Wipper Balades” hal ini merupakan penerapan yang salah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Justru dalam halaman 41 alinea ke-6 *Judex Facti* juga menjelaskan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi baru saja telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek NWB kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yaitu Merek NWB dengan Nomor Daftar D002016005085, Nomor Daftar D002016005087, dan Nomor Daftar D002016005083 yang kesemuanya didaftar pada tanggal 02 Februari 2016 dan semua itu telah mengalami pengajuan untuk penolakan, dalam arti salah besar bilamana Penggugat/Termohon Kasasi adalah pengguna pertama dan pemilik Merek NWB yang



sah, dan justru Tergugat/Pemohon Kasasi merupakan pengguna pertama dan pemilik yang sah karena jauh-jauh hari sebelumnya Tergugat/Pemohon Kasasi telah mendapatkan Hak Mereknya dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor ID000482587 pada tanggal 12 Februari 2013;

8. Bahwa dalam *Judex Facti* halaman 42 alinea ke-2 menyatakan "bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi dalam hal ini merupakan kompetitor yang tidak beritikad tidak baik melakukan tindakan curang dengan maksud meniru, membonceng ketenaran Merek NWB milik Penggugat/Termohon Kasasi untuk mendapatkan keuntungan.....dst", adalah sebuah pertimbangan yang tanpa alasan hukum dalam menerapkan sebagai *Judex Facti* atau dalam pertimbangan hukum karena sesungguhnya itikad baik ataupun tidak bukan terletak pada ketidakjujuran atau niat yang hanya dapat dinilai secara abstrak, justru itikad baik dan tidak baik harus dilihat secara hukum karena Tergugat/Pemohon Kasasi merupakan pengguna merek yang beritikad baik karena telah mendaftarkan kepada kewenangan institusi di Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh Sertifikat Merek serta Merek NWB walau bukan Merek Terkenal di Indonesia tetapi Tergugat/Pemohon Kasasilah yang berhak memasarkan Merek NWB, sementara Penggugat/Termohon Kasasi sebelum diputuskan Putusan Perkara Nomor 29/Pdt.Sus.Merek/2017/PN Niaga Jkt. Pst., telah ditolak permohonan pendaftarannya yang berarti telah secara sah tanpa hak memasarkan Merek NWB di Indonesia;
9. Bahwa *Judex Facti* halaman 44 alinea ke-3 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi geografis terdaftar;

Justru inilah fakta bahwa Merek NWB yang didaftarkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi telah mengalami penolakan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan hal ini terjadi oleh karena sebagaimana yang dimaksud didalam "mempunyai persamaan pada pokoknya tidak lain



disebabkan ada yang sama dengan Merek NWB milik Tergugat/Pemohon Kasasi yang lebih dahulu telah terdaftar” dan Permohonan Pendaftaran juga ditolak karena memang Merek NWB milik Penggugat/Termohon Kasasi bukanlah Merek Terkenal”;

10. Bahwa *Judex Facti* halaman 44 alinea ke-4 yaitu ”menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat/Termohon Kasasi merasa dirugikan dengan Merek NWB milik Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Nomor Merek IDM000482587 mempunyai persamaan pokoknya dengan Merek NWB yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI karena hal tersebut oleh persamaan unsur-unsur yang menjadi dari merek tersebut adalah syarat-syarat identik antara lain:

- a. Bentuk;
- b. Cara Penempatan;
- c. Cara Penulisan;
- d. Kombinasi antara Unsur-unsur; atau
- e. Persamaan Bunyi Ucapan;

Dalam menerapkan sebagaimana Undang-undang jelas-jelas dalam *Judex Facti*-nya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah salah dan teledor, dimana telah memperbandingkan Merek NWB milik Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Merek NWB yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang juga merupakan milik atau hak daripada Tergugat/Pemohon Kasasi karena Penggugat/Termohon Kasasi belum terdaftar hak mereknya maka *Judex Facti* telah melanggar dan berbohong karena sesungguhnya Penggugat/Termohon Kasasi belum memiliki hak apapun di Indonesia ini;

11. Bahwa pada *Judex Facti* halaman 45 alinea ke-3 yaitu ”menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-23 Merek NWB milik Penggugat/Termohon Kasasi sudah terdaftar di beberapa negara dan Bukti P-24, P-25 dan P-26 membuktikan bahwa Penggugat sudah mendaftarkan Merek NWB di Direktorat Jenderal HAKI Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada Kemenkumham RI, hal ini merupakan kecerobohan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, karena Penggugat/Termohon Kasasi baru saja mendaftarkan, belum mendapatkan haknya bahkan telah menjalani penolakan sebelum putusan perkara *a quo* diputuskan oleh Majelis Hakim;



12. Bahwa begitu juga selanjutnya dengan halaman 45 alinea ke-5 “menimbang bahwa Merek NWB milik Penggugat/Termohon Kasasidst., juga sesungguhnya *Judex Facti* Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah terbukti ceroboh dalam menerapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang karena Pengajuan Pendaftaran Merek NWB hak Penggugat/Termohon Kasasi telah mengalami penolakan;
13. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo* halaman 46 alinea ke-3 “Menimbang bahwa berdasarkan Perjanjian TRIPS & Konvensi Paris maka merek terkenal harus dilindungi “merupakan pertimbangan yang sangat menyesatkan karena tidak ada didalam Undang-Undang maksud daripada merek terkenal itu sendiri, justru hanya terdapat hak prioritas dalam Pasal 9 dan 10 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang yang menyatakan Konvensi Paris justru setiap merek terkenal harus mendapatkan fasilitas khusus dan harus bersertifikat dari konvensi tersebut, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan akan hal tersebut, sehingga dapat dikatakan *Judex Facti* terlalu dibuat-buat demi tersampainya keputusan yang seolah-olah adil padahal jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
14. Bahwa *Judex Facti* antara uraian pada konvensi maupun rekonsensi yang menjadi pertimbangan didominasi oleh bukti-bukti dari Penggugat/Termohon Kasasi (Bukti P-1 sampai P-23) sementara bukti Tergugat/Pemohon Kasasi (Bukti T-1 sampai T-10) sama sekali tidak menjadi dasar pertimbangan, hal ini justru selain *Judex Facti* perkara *a quo* sangat berat sebelah dan tidak berdasar pada hukum;
15. Bahwa antara *Judex Facti* pada halaman 46 alinea ke-3 dengan alinea ke-5 merupakan *Judex Facti* yang disimpulkan tanpa berdasarkan pada alasan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang karena sekalipun sebuah merek yang telah terdaftar di beberapa negara dapat dikatakan sebagai merek lokal karena sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan di Indonesia dalam menerapkan sistem merek terkenal telah diatur oleh undang-undang yang tidak dapat diambil kewenangannya oleh Majelis Hakim di Indonesia karena Merek Terkenal itu menyangkut kebijakan Internasional yang diatur dalam Konvensi Paris;
16. Bahwa pada *Judex Facti* halaman 46 alinea ke-4 “Menimbang bahwa Merek NWB milik Tergugat/Pemohon Kasasi tidak memiliki daya pembeda dengan Merek NWB milik Penggugat/Termohon Kasasi seperti yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 20 huruf (e) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, justru seharusnya pada klausul ini sudah seharusnya gugatan Penggugat/Termohon Kasasi ditolak seiring dengan penolakan yang diputuskan oleh Menteri karena dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam hal Permohonan Pendaftaran adalah hak daripada Dirjend HAKI cq Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan justru secara hukum yang menjadi pembanding terhadap Pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi mengacu adakah Persamaan Pokok terhadap Merek milik Tergugat/Pemohon Kasasi;

17. Bahwa dalam *Judex Facti* halaman 47 alinea ke-4 "Menimbang, bahwa oleh karena Merek NWB milik Penggugat/Termohon Kasasi sudah didaftarkan di beberapa negara (bukti P-1 sampai P-23) dan sudah didaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasarkan perundang-undangan. Mengingat, bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi tidak ada satupun bukti merek tersebut terkenal berdasarkan pengetahuan masyarakat, Sertifikasi Internasional yang diatur dalam Konversi Paris (bukti Perjanjian TRIPS/*the World Trade Organization's TRIPS Agreement*) dan Pengadilan Niaga seharusnya dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek tersebut dan apa yang menjadi dasar penolakan kementerian *a quo* yang selanjutnya dapat dipertimbangkan tentang keputusan yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

18. Bahwa apabila dalam pembuktian perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi tentang pengetahuan masyarakat dan tidak ada bukti bahwasannya Merek NWB milik Penggugat/Termohon Kasasi memiliki sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang yaitu Perjanjian TRIPS/*the World Trade Organization's TRIPS Agreement*, maka berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Merek bahwa Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan, sehingga hasil dari survei tersebut dapat diajukan sebagai bukti otentik dalam agenda pembuktian;

Halaman 33 dari 37 hal. Put. Nomor 1493 K/Pdt.Sus-HKI/2017



19. Bahwa dalam *Judex Facti* yang berbunyi “Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik satu-satunya merek yang sah atas Merek NWB serta variasi Merek NWB untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi lainnya” merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasarkan perundang-undangan. Mengingat Merek milik NWB milik Penggugat/Termohon Kasasi tidak melakukan upaya pendaftaran merek terlebih dahulu melainkan di Indonesia merek tersebut dipasarkan tanpa mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku;

20. Bahwa sebagaimana *Judex Facti* halaman 47 alinea ke-1, 2, 3, dan 4 dengan upaya dapat Pemohon Kasasi simpulkan dengan segala pertimbangan dalam *Judex Facti*-nya semuanya mengacu pada hak Penggugat/Termohon Kasasi secara diskriminatif (imparsial) seperti Hak Merek milik Penggugat/Termohon Kasasi menjadi Pembanding dalam Pembeda (Hak Merek Ilegal karena tidak terdaftar/ditolak oleh Menteri) dengan pertimbangan mengabulkan permohonan Termohon Kasasi dan membatalkan Merek milik Pemohon Kasasi, padahal sejatinya tidak ada alasan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengisyaratkan bahwa Hak Merek Pemohon Kasasi dapat dibatalkan hanya karena Penggugat/Termohon Kasasi telah melakukan pendaftaran di beberapa Negara, namun senyatanya belum ada kepastian hukum bahwa Hak Merek milik Penggugat/Termohon Kasasi sebagai Merek Terkenal, bahkan dapat sebagai tambahan pertimbangan bahwa Majelis Hakim *in casu* Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenal akan Merek tersebut terkecuali dengan Jenis Pembersih Kaca atau sering disebut Wiper, bahkan ada yang lebih terkenal dari Merek NWB yaitu Merek BOSS namun jenis Merek BOSS pun belum termasuk sebagai Merek Terkenal. Sekali lagi inilah bukti kelalaian dari Majelis Hakim perkara *a quo*;

21. Bahwa dalam *Judex Facti* halaman 47 alinea ke-5 yaitu “Dalam Rekonvensi, menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi seperti tersebut di atas” dan didalam *Judex Facti* halaman 47 alinea ke-6 yaitu “Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan maka gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi harus dinyatakan ditolak”;

Dalam pertimbangan halaman 47 alinea ke-5 terlihat sekali Majelis Hakim tidak menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku dan bersifat diskriminatif dan berat sebelah padahal sebagai seorang Hakim yang notabene sebagai wakil Tuhan yang diamanahkan oleh Negara untuk



menjunjung tinggi hukum sebagai Pilar dan Panglima terutama dalam hal melindungi warga negaranya, justru telah menapikkan amanah itu karena dalam rekonsensi telah disampaikan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dimana Penggugat/Termohon Kasasi telah memasarkan Merek NWB di Indonesia tanpa hak karena belum diberikannya Sertifikat Legalitas oleh Menteri dan justru Tergugat/Pemohon Kasasi yang secara hukum Merek NWB dengan absah telah mendapatkan Sertifikat Merek “dikalahkan” begitu saja atau Majelis Hakim dalam pertimbangannya sama sekali menutup mata atas upaya hukum Tergugat/Pemohon Kasasi gugatan balik/rekonsensi yang notabene dilindungi oleh Undang-Undang, jelas dan terbukti secara sah *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah melanggar dan putusannya patut dibatalkan;

22. Bahwa *Judex Facti* halaman 48 alinea ke-2 yaitu: “Mengingat ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan”. Sebagaimana uraian permohonan kasasi ini, *Judex Facti* telah salah menerapkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu “Merek tidak dapat didaftar jika:a....dst., b, c, d dan e”, dimana cukup dengan menguraikan maksud kalimat “Merek tidak dapat didaftar jika:”, karena jelas bahwa Merek NWB milik Tergugat/Pemohon Kasasi adalah sah dan sesuai dengan Peraturan berlaku semenjak tahun 2013 atau kurang lebih 4 (empat) tahun telah terdaftar dan memiliki Sertifikat Merek Nomor IDM000482587 dan secara sah juga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, *Judex Facti* melanggar atau melawan hukum karena Merek NWB milik Penggugat/Termohon Kasasi bukan Merek Terkenal sebagaimana yang dimaksud dalam perundangan *a quo*;
- Sehingga juga berlaku tentang *Judex Facti* dalam hal melakukan salah penerapan hukum, melampaui kewenangan, dan lalai memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam perundangan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016), sehingga *Judex Facti* dalam hal mengadili patut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;



Lagipula, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan merek yang diajukan dengan itikad tidak baik wajib ditolak;
- Bahwa Merek NWB terdaftar atas nama Pemohon Kasasi terbukti memiliki persamaan untuk seluruh atau pada pokoknya dengan merek terkenal milik Termohon Kasasi;
- Bahwa karena itu sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa Merek NWB telah didaftarkan oleh Pemohon Kasasi dengan itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ROMY SIANARYO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROMY SIANARYO** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.989.000,00</u>	
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002